# Análisis Estructural de la Minería en el Perú: Dinámicas Territoriales de la Formalidad, Informalidad e Ilegalidad y el Impacto Integral del REINFO

## 1. Introducción al Ecosistema Minero Nacional y su Complejidad Estructural

La minería en el Perú constituye la columna vertebral indiscutible de la economía nacional, representando una fuente indispensable de ingresos fiscales, atracción de inversión extranjera directa, generación de divisas y dinamismo macroeconómico. No obstante, el sector opera bajo una profunda y compleja fractura estructural que divide el territorio y la economía en dimensiones diametralmente opuestas. Paralelamente a la minería formal de clase mundial, que posiciona al país como uno de los líderes globales indiscutibles en la producción de cobre, oro, zinc, plata y estaño, coexiste un vasto, expansivo y altamente conflictivo ecosistema de extracción no formal[1].

Este ecosistema subterráneo, compuesto por actores informales en vías de regularización y por redes criminales dedicadas a la minería ilegal, moviliza miles de millones de dólares anuales, superando en rentabilidad y volumen de operaciones al narcotráfico, erigiéndose así como la principal economía criminal del país[4]. La expansión sostenida de la minería no formal en el Perú responde a un fenómeno multicausal, impulsado por factores como la pobreza extrema histórica en zonas altoandinas y amazónicas, la debilidad institucional del Estado, la escasa presencia de las fuerzas del orden en territorios fronterizos, y el incentivo perverso generado por los altos precios internacionales de los metales[4]. Hacia mediados de 2026, el precio del oro alcanzó récords históricos superiores a los US$ 4,500 por onza, lo que catalizó una nueva ola de invasiones y deforestación masiva[6].

Frente a esta crítica realidad territorial y económica, el Estado peruano ha intentado durante más de una década implementar mecanismos de formalización, trazabilidad y control. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido la herramienta administrativa más emblemática de este esfuerzo, pero al mismo tiempo, la más severamente cuestionada por su instrumentalización[1]. El presente informe desarrolla una investigación exhaustiva sobre las cuatro dimensiones de la minería en el Perú: formal, artesanal, informal e ilegal. A través del análisis de datos oficiales, se proporcionan rankings pormenorizados de los lugares de operación por departamento y distrito para cada categoría. Asimismo, se evalúa en profundidad la eficacia del REINFO, el impacto de su reciente ampliación normativa mediante la Ley N° 32537, y se formulan conclusiones críticas sobre los aspectos positivos y las graves

externalidades negativas generadas por este modelo de gestión pública.

# 2. Taxonomía Jurídica y Operativa de los Estratos Mineros

Para comprender la dinámica territorial, económica y delictiva del sector, resulta imperativo establecer las diferencias legales, operativas y ambientales entre las distintas categorías mineras que operan en el territorio peruano, amparadas o perseguidas por el marco normativo (principalmente los Decretos Legislativos N° 1100 y N° 1105, y la normativa complementaria del proceso de formalización)[9]. La categorización no solo define la escala de producción, sino también la jurisdicción administrativa encargada de su fiscalización y las consecuencias penales de su ejercicio.

## 2.1. Minería Formal

La minería formal engloba a todas las unidades económicas que cumplen rigurosamente con la totalidad de los requisitos técnicos, ambientales, sociales, laborales y tributarios exigidos por la legislación peruana vigente[1]. Estos actores operan dentro de concesiones mineras propias o con contratos de cesión o explotación debidamente validados, poseen permisos de uso del terreno superficial, cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados (Estudios de Impacto Ambiental detallados o semidetallados), licencias de uso de agua, y autorizaciones formales de inicio o reinicio de operaciones emitidas por la autoridad competente[9]. La fiscalización y el control de la gran y mediana minería recaen exclusivamente sobre entidades del gobierno central, específicamente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)[9]. Esta categoría representa la minería de gran escala, caracterizada por concesiones superiores a las 2,000 hectáreas y niveles de producción que exceden largamente las 350 toneladas métricas por día (TMD)[9].

## 2.2. Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE)

Dentro del ámbito legal, la estratificación minera peruana reconoce a la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, cuya administración, formalización y fiscalización ha sido descentralizada y transferida a los Gobiernos Regionales (GORE), operando a través de sus Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas (DREM o GREM)[10]. Esta descentralización busca acercar la gestión administrativa a la realidad territorial, aunque ha evidenciado severas limitaciones operativas. La MAPE se subdivide en dos categorías claramente delimitadas por la ley:

- El Productor Minero Artesanal (PMA) desarrolla una actividad orientada predominantemente a la subsistencia o a una explotación a muy pequeña escala, con un uso intensivo de mano de obra y equipos básicos. Legalmente, el límite de su concesión minera es de hasta 1,000 hectáreas en total y su capacidad productiva, de extracción o beneficio, no debe exceder las 25 toneladas métricas por día[9].

- El Pequeño Productor Minero (PPM) opera a una escala ligeramente superior, poseyendo mayor capacidad de inversión en maquinaria ligera. El límite máximo de su concesión abarca hasta 2,000 hectáreas, mientras que su capacidad de extracción o beneficio de minerales metálicos alcanza hasta las 350 toneladas métricas por día[9].

## 2.3. Minería Informal

La minería informal constituye una zona gris dentro del ordenamiento jurídico. Se define estrictamente como aquella actividad productiva, realizada en zonas permitidas y utilizando métodos propios de la pequeña minería, pero que opera sin haber completado los permisos administrativos, ambientales o laborales pertinentes para obtener el título habilitante[1]. Para que un operador sea clasificado legalmente como "informal" y no como un actor "ilegal", debe cumplir inexcusablemente con tres condiciones críticas. Primero, debe estar inscrito y mantener un estatus vigente o suspendido subsanable en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que demuestra su supuesta voluntad de transitar hacia la formalidad[9]. Segundo, la actividad debe desarrollarse exclusivamente en zonas "no prohibidas", es decir, fuera de áreas naturales protegidas, cuerpos de agua o zonas arqueológicas[9]. Tercero, la maquinaria empleada debe corresponder rigurosamente a la categoría de pequeño productor o minero artesanal, proscribiéndose el uso de maquinaria pesada o industrial[9]. Mientras el operador mantenga su estatus dentro del proceso de formalización, goza de un fuero de protección legal que lo exime de las acciones de interdicción (destrucción de maquinaria) y lo blinda frente a la persecución penal por el delito de minería ilegal[13].

## 2.4. Minería Ilegal

La minería ilegal es una actividad eminentemente delictiva, tipificada y sancionada severamente en el Código Penal peruano, que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y el ordenamiento territorial. Se distingue conceptual y materialmente de la informalidad por operar al margen de cualquier proceso de regularización y por transgredir fronteras geográficas y tecnológicas innegociables establecidas por el Estado para la preservación ecológica y la seguridad nacional[9]. Una operación minera es clasificada automáticamente como ilegal cuando la extracción se realiza en zonas taxativamente prohibidas, tales como cuerpos de agua (ríos, lagunas, cochas), Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus respectivas zonas de amortiguamiento, reservas indígenas, concesiones forestales y cabeceras de cuenca[10]. Asimismo, adquiere esta condición ilícita cuando emplea equipos y maquinarias prohibidas, como dragas fluviales, tracas, o maquinaria pesada de gran capacidad que no se alinea con los parámetros de la MAPE[9]. Finalmente, todo operador que extraiga minerales sin contar con una autorización administrativa, sin haber suscrito una Declaración de Compromiso, o tras haber sido excluido definitivamente del REINFO, incurre en minería ilegal[9]. Esta actividad está sujeta a operaciones conjuntas de interdicción lideradas por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, conllevando penas privativas de libertad que oscilan entre los 8 y 10 años, además del decomiso y destrucción inmediata de

todos los bienes, maquinarias e insumos hallados en el campamento[9].

# 3. Estructura, Producción y Rankings de la Minería Formal

El sector minero formal es el motor indiscutible del crecimiento macroeconómico de la República del Perú. Su desempeño operativo y financiero a lo largo de los últimos años ha sostenido la balanza comercial del país, atrayendo inversiones multimillonarias y generando divisas esenciales en un contexto de alta demanda internacional. Hacia los años 2025 y 2026, la producción nacional formal registró indicadores de crecimiento notables, consolidando la posición del Perú como un centro cuprífero y polimetálico de relevancia global[3].

## 3.1. Concentración Productiva y Rankings por Departamentos

El subsuelo peruano presenta una alta concentración productiva que varía significativamente según la metalogenia de cada región. Esta especialización geográfica determina qué departamentos lideran la aportación económica según el tipo de mineral extraído. A continuación, se presenta la estratificación y el ranking de producción formal correspondientes a los principales metales, fundamentado en los reportes del Boletín Estadístico Minero del MINEM para el periodo 2025-2026.

| Metal de Extracción | Ranking Departamental de Producción Formal (% del total nacional) | Dinámica Empresarial y Principales Operadores |
|---|---|---|
| **Cobre (Cu)** | 1. Moquegua (17.2% - 17.5%)<br><br>2. Apurímac (14.8% - 15.2%)<br><br>3. Arequipa (14.9% - 15.1%)<br><br>4. Áncash (14.2% - 14.6%)[3] | El denominado clúster cuprífero del sur sostiene la economía minera del país. Las operaciones están dominadas por consorcios transnacionales de gran envergadura. Southern Perú Copper Corporation lidera la producción nacional con sus unidades Toquepala y Cuajone (concentrando cerca del 15% del total), seguida muy de cerca por Minera Las Bambas en Apurímac, Sociedad Minera Cerro |

| | | |
|---|---|---|
| | | Verde en Arequipa y Compañía Minera Antamina en Áncash[2]. |
| **Oro (Au)** | 1. La Libertad (27.9% - 32.7%)<br><br>2. Cajamarca (18.6% - 24.3%)<br><br>3. Arequipa (20.4% - 21.5%)<br><br>4. Ayacucho (8.0%)<br><br>5. Cusco (5.1%)[7] | El norte peruano se consolida como el epicentro aurífero formal, aunque asediado por la informalidad adyacente. A nivel empresarial, la producción formal es encabezada históricamente por Minera Yanacocha, seguida de Compañía Minera Poderosa, Minera Boroo Misquichilca, Minera Aurífera Retamas y Minera Ares. Estas empresas concentran sus yacimientos primarios en la franja norteña y en el sur medio[2]. |
| **Zinc (Zn)** | 1. Áncash (Dominio absoluto del mercado)<br><br>2. Junín<br><br>3. Pasco[2] | La producción de zinc muestra una alta dependencia de operaciones específicas. Compañía Minera Antamina lidera holgadamente la extracción con más del 34% del volumen nacional. El resto de la producción descansa en complejos polimetálicos operados por Volcan y Nexa Resources Perú, sustentando la tradición minera de la sierra central[2]. |

| | | |
|---|---|---|
| **Plata (Ag)** | 1. Lima (20.0%)<br>2. Áncash (19.8%)<br>3. Pasco (14.6%)<br>4. Junín (10.7%)<br>5. Apurímac (6.5%)[26] | La extracción argentífera peruana es predominantemente un subproducto de las grandes operaciones polimetálicas. Las regiones de Lima, Áncash y la sierra central dominan este segmento gracias a la madurez de sus complejos mineros integrados[2]. |
| **Estaño (Sn)** | 1. Puno (100% de la producción nacional)[2] | La producción de estaño en el Perú representa un monopolio geográfico y corporativo. Puno mantiene su posición ininterrumpida como el único productor departamental, operado íntegramente por la empresa Minsur a través de su yacimiento San Rafael, aportando de manera exclusiva al mercado global desde esta región altoandina[2]. |

El dinamismo del sector formal se sustenta en un robusto portafolio de inversiones y exploración. Para el año 2026, el MINEM confirmó la ejecución y continuidad de grandes proyectos mineros que superan los US$ 7,600 millones de inversión concentrados en regiones clave, incluyendo la ampliación de Huarón en Pasco, el proyecto Corani en Puno, y los desarrollos de Zafranal, Pampa de Pongo y la optimización de Cerro Verde en Arequipa[27].

## 3.2. Impacto Fiscal y la Paradoja de los Distritos Mineros

El desempeño operativo y la comercialización internacional de la minería formal se traducen de manera directa en una inyección masiva de ingresos fiscales para el Estado y transferencias directas a los gobiernos subnacionales. Este flujo de capital se viabiliza fundamentalmente a través del esquema del Canon Minero (constituido legalmente por el 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras), las regalías y los derechos de vigencia[29]. Al cierre del ejercicio 2025, el MINEM reportó transferencias agregadas a los departamentos del país superiores a los S/ 9,936 millones, reafirmando el rol de la minería como el principal proveedor

de fondos para el desarrollo regional[30].
Esta arquitectura de distribución tributaria ha generado fenómenos territoriales de hiperconcentración de la riqueza fiscal en jurisdicciones distritales específicas, creando contrastes socioeconómicos profundos. El ranking nacional de los distritos formales que perciben la mayor cantidad de recursos financieros por la actividad extractiva está claramente definido. El primer lugar lo ocupa el distrito de San Marcos, ubicado en la provincia de Huari, departamento de Áncash. Esta localidad es considerada de manera sistemática como el distrito más rico del Perú gracias a los aportes directos del canon minero generados por la operación de Antamina, recibiendo sumas superiores a los S/ 256 millones anuales destinados a una población de apenas unos 17,000 habitantes[31]. En segundo lugar, aunque impulsado por el canon gasífero, destaca el distrito de Megantoni en La Convención, Cusco, receptor de las regalías del proyecto Camisea[33]. Otros distritos que figuran recurrentemente en la cima de este ranking son Yarabamba y Cerro Colorado en Arequipa, y Torata en Moquegua[29].
A pesar de estas ingentes transferencias de capital, el análisis del ecosistema formal revela una profunda paradoja estructural de carácter institucional. Existe una manifiesta incapacidad técnica, administrativa y de planeamiento por parte de las municipalidades beneficiarias para ejecutar el gasto público de manera eficiente y transparente en proyectos de inversión que aseguren el cierre de brechas[33]. Como resultado, persisten indicadores de pobreza, deficiencias en infraestructura básica y conflictos sociales recurrentes en territorios que, irónicamente, nadan en la abundancia financiera de la renta extractiva, lo que ha generado que en diversos procesos electorales, las poblaciones de estos enclaves ricos opten por plataformas políticas antisistema[34].

# 4. Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE): La Promesa Incumplida de la Formalización

Mientras la gran minería consolida indicadores macroeconómicos, el universo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en el Perú enfrenta un escenario diametralmente distinto, caracterizado por una informalidad endémica y obstáculos burocráticos insalvables. Se estima que en el país operan más de medio millón de personas vinculadas directa o indirectamente a la MAPE, de las cuales una fracción minúscula ha logrado transitar exitosamente hacia la formalidad plena[36].
El proceso ordinario de formalización, que exige la obtención de titularidad, instrumentos ambientales aprobados y certificaciones técnicas, ha demostrado ser un cuello de botella institucional que desborda las capacidades de los mineros a pequeña escala y de las oficinas regionales encargadas de asistirlos. La evidencia estadística demuestra el fracaso de este esquema ordinario. Un análisis detallado de la cantidad de mineros que han logrado concluir su formalización en comparación con la masa de operadores que permanecieron estancados en el registro transitorio (REINFO) expone la magnitud de la brecha.
El siguiente cuadro detalla el estado de la formalización minera a nivel departamental, contrastando el número de operadores exitosamente formalizados frente a la cantidad de

sujetos inscritos en el padrón de informalidad, evidenciando el rezago administrativo estructural:

| Región (Departamento) | Número de Mineros Formalizados Históricos | Número de Mineros Inscritos en el Padrón REINFO | Tasa de Éxito del Proceso |
|---|---|---|---|
| **Arequipa** | 670 | 12,533 | La región con mayor avance relativo, pero estadísticamente deficiente frente al volumen total[14]. |
| **La Libertad** | 234 | 5,282 | Alto estancamiento administrativo en medio de una profunda crisis de seguridad ciudadana[14]. |
| **Ayacucho** | 162 | 6,726 | Formalización incipiente en una región dominada por cooperativas extractivas tradicionales[14]. |
| **Lima (Provincias)** | 114 | 2,498 | Lenta asimilación técnica de los operadores cercanos a la capital[14]. |
| **Madre de Dios** | 108 | 5,304 | Fracaso sistemático del proceso en la región más vulnerable a la depredación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ecológica[14]. |
| **Puno** | 40 | 6,700 | Tasa de éxito ínfima, reflejando el aislamiento y la complejidad de operaciones fronterizas como Ananea[14]. |
| **Pasco** | 40 | 955 | Avance moderado pero insuficiente frente a la tradición polimetálica del departamento[14]. |
| **Piura** | 34 | 1,574 | Retraso significativo, exacerbando conflictos entre agricultores locales y mineros de Ayabaca[14]. |
| **Ica** | 29 | 2,050 | Estancamiento en un territorio caracterizado por concentrar plantas procesadoras de beneficio[14]. |
| **Áncash** | 23 | 3,406 | Marginalidad en la formalización de pequeños socavones pese a la riqueza del subsuelo[14]. |
| **Apurímac** | 5 | 6,012 | Fracaso administrativo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | profundo; miles de operadores laboran sin lograr transitar a la legalidad[14]. |
| **Junín** | 15 | 1,054 | Lenta tramitología en la sierra central y cuencas altas[14]. |
| **Total Nacional Referencial** | **~1,551** | **>60,000 (pre-purga)** | **Tasa de éxito inferior al 3%**[14]. |

Los datos demuestran que, de un universo masivo de operadores, apenas una fracción inferior al 3% ha logrado alcanzar el estatus de Productor Minero Artesanal o Pequeño Productor Minero formal, evidenciando que los mecanismos ordinarios concebidos por el legislador no se adaptan a la realidad económica, topográfica y educativa de las comunidades mineras en el Perú profundo.

# 5. Dinámicas Territoriales de la Minería Informal y la Evolución del REINFO

Ante el fracaso del régimen ordinario, el Estado peruano implementó en el año 2012 el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), concebido originalmente como un mecanismo excepcional, temporal y de tránsito rápido para integrar a los mineros informales a la economía legal[1]. No obstante, el registro sufrió múltiples mutaciones normativas, prórrogas legislativas y reaperturas de padrones que lo transformaron de una herramienta transitoria en un estado permanente de excepcionalidad jurídica[8]. Hasta principios del año 2025, el REINFO acumuló más de 87,000 inscripciones nacionales, convirtiéndose en el paraguas legal bajo el cual operaba el grueso de la informalidad minera en el país[1].

## 5.1. Depuración Institucional: El Sinceramiento del Padrón

A lo largo de los años, el REINFO demostró una profunda ineficacia técnica; solo alrededor del 2.4% de los inscritos logró cumplir con las exigencias para formalizarse definitivamente, mientras la gran mayoría se mantuvo en un estado perenne de suspensión por incumplimiento de requisitos básicos, como la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFOM), la obtención de un RUC activo o la declaración semestral de producción[5]. Frente a esta distorsión, durante el año 2025, el Ministerio de Energía y Minas ejecutó una depuración histórica y sin precedentes del registro. Mediante el Decreto Supremo N° 012-2025-EM y resoluciones directorales conexas, el Estado peruano excluyó de manera definitiva a más de 50,565 mineros cuyos registros permanecían en calidad de "suspendidos" por más de un año sin mostrar avances técnicos o voluntad de subsanación[5].

Tras esta severa acción de limpieza administrativa, el padrón activo quedó reducido a un universo sincerado de aproximadamente 31,560 a 31,641 inscripciones a nivel nacional, divididas entre aquellas que mantienen su estatus "vigente" cumpliendo las normativas y un sector menor en suspensión temporal reciente[21]. La exclusión definitiva implica que estos más de 50,000 sujetos pierden el fuero de protección legal y, de continuar operando, pasan a ser tipificados automáticamente como mineros ilegales, sujetos a persecución penal inmediata e interdicción militar[9].

## 5.2. Rankings Geográficos y Distritos de Alta Intensidad Informal

El análisis del volumen de inscripciones en el REINFO revela una distribución geográfica heterogénea, con focos de altísima concentración en la costa sur, la sierra liberteña y el altiplano puneño. Antes de las exclusiones masivas, el ranking histórico de mayor número de registros informales suspendidos y vigentes estaba encabezado abrumadoramente por Arequipa (16,815 inscritos, con más de 13,000 históricamente suspendidos), Puno (12,527 inscritos), Madre de Dios (9,258), Ayacucho (7,013), Apurímac (6,496) y La Libertad (5,361)[42]. Para lograr una focalización más precisa del fenómeno territorial, un estudio estratégico elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 2025-2026 aplicó inteligencia geoespacial para identificar los enclaves de mayor densidad informal. El estudio definió "distritos de alta intensidad" como aquellos que albergan en su jurisdicción a más de 50 operadores con registros REINFO activos. Los resultados aislaron 113 distritos críticos a nivel nacional, los cuales encapsulan a cerca de 23,732 registros informales operativos[48]. El ranking detallado por departamento de estos distritos críticos es el siguiente:

| Departamento | Número de Distritos de Alta Intensidad (>50 inscripciones REINFO) | Volumen Concentrado de Registros Informales |
|---|---|---|
| **Puno** | 14 | 5,787 |
| **Arequipa** | 20 | 5,476 |
| **Madre de Dios** | 5 | 3,199 |
| **La Libertad** | 14 | 2,294 |
| **Apurímac** | 18 | 1,979 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ayacucho** | 12 | 1,851 |
| **Cusco** | 7 | 996 |
| **Ica** | 7 | 534 |
| **Otros Departamentos** | 16 | 1,616 |
| **Total Nacional** | **113 Distritos Críticos** | **23,732 Registros Informales** [cite: 48] |

Esta georreferenciación expone cómo la informalidad no es un fenómeno disperso, sino que se aglomera en corredores económicos muy definidos, dictando la dinámica social de localidades enteras que dependen exclusivamente de la extracción del oro para subsistir. El análisis socioeconómico del BCRP determinó que los hogares situados en estos distritos de alta intensidad informal mostraron una convergencia económica atípica: durante y después de la pandemia, sus niveles de consumo (alimentos, vestido, equipamiento) cayeron en menor proporción o incluso crecieron (+3.3%) en comparación con distritos de control (-10.2%). Esta resiliencia se explica porque la minería informal eludió sistemáticamente las restricciones de inmovilización dictadas por el Estado, manteniendo un flujo continuo de ingresos subterráneos[48]. Sin embargo, este beneficio económico superficial conlleva un costo institucional severo: la percepción de problemas graves como la corrupción y la criminalidad extorsiva ha crecido de manera desproporcionada en estos distritos en comparación con el resto del país[48].

## 5.3. El Defecto Estructural: La Distorsión de las Concesiones

El análisis de las barreras hacia la legalidad expone una falla tectónica en el diseño del REINFO. Según reportes del Ministerio de Energía y Minas, entre el 80% y el 95% de los mineros inscritos en el proceso de formalización carecen de un título propio sobre las concesiones mineras o no poseen acuerdos de uso sobre el terreno superficial que explotan[1]. Al desarrollar sus labores extractivas dentro de cuadrículas adjudicadas a terceros —ya sean empresas de la gran minería, medianas corporaciones formales o especuladores inactivos— el minero informal queda irremediablemente atrapado. Para culminar su formalización, la ley exige la suscripción de un contrato de explotación o cesión con el titular del derecho minero[1].
Esta condición genera un desequilibrio de poder insalvable y contratos altamente asimétricos, donde los titulares imponen regalías abusivas o se niegan sistemáticamente a ceder sus

derechos[1]. Ante la negativa, miles de mineros optan por la invasión de labores, desencadenando conflictos violentos por la apropiación de los socavones y perpetuando la informalidad al serles imposible cumplir con el requisito fundamental exigido por el Estado.

# 6. La Minería Ilegal: Expansión Transnacional, Corredores Criminales y Devastación Territorial

Más allá de los límites de la informalidad y del REINFO, opera la minería ilegal. Esta actividad ha evolucionado rápidamente desde una extracción artesanal de supervivencia hacia una industria criminal altamente tecnificada y transnacional. Financiada por organizaciones mafiosas, la extracción ilícita de oro moviliza en el Perú un estimado conservador de US$ 1,777 millones anuales en ingresos directos. Sin embargo, al contabilizar las externalidades derivadas de la destrucción ecológica, la evasión fiscal, el contrabando de insumos químicos, el lavado de activos y la pérdida de productividad, el costo real para el país asciende a la estratosférica cifra de US$ 8,000 millones anuales, consolidando a este sector como el principal motor de desestabilización estatal[4].

## 6.1. Tipología, Corredores y Rankings Geográficos de la Ilegalidad

La minería ilegal en el territorio peruano manifiesta dos dinámicas operativas distintas, dictadas por la geografía: la extracción de veta o socavón en la cordillera andina (basada en el uso masivo de explosivos y cianuro) y la extracción de placeres aluviales en la vasta cuenca amazónica (dependiente del uso de dragas fluviales, deforestación indiscriminada y vertimiento de mercurio). La expansión de estas mafias ha estructurado cinco grandes corredores criminales que cruzan el país desde la cordillera hasta las fronteras internacionales y los puertos de exportación[4].

### Los Cinco Corredores Estratégicos del Crimen Minero

[4]

1. **Cinturón Minero del Norte:** Abarca la sierra de La Libertad (Pataz, Otuzco, Huamachuco) y Cajamarca (Cajabamba). Es el núcleo del sicariato, donde mineros ilegales extraen mineral de alta ley para luego procesarlo en plantas clandestinas.
2. **Corredor Nororiental:** Conecta la Amazonía norte con rutas de contrabando internacional. Inicia en las cuencas de los ríos Napo y Nanay (Loreto), desciende por Condorcanqui (Amazonas) y Jaén (Cajamarca), buscando salidas hacia la frontera ecuatoriana (La Balsa) y el puerto marítimo de Paita (Piura).
3. **Corredor de la Región Central:** Atraviesa zonas boscosas de la Cordillera del Sira, Puerto Inca (Huánuco), Atalaya (Ucayali) y Oxapampa (Pasco), utilizando la red fluvial de los ríos Pachitea y Ucayali para movilizar oro extraído de áreas reservadas hacia Lima y puertos de exportación.
4. **Corredor del Triángulo Fronterizo Sur:** Involucra a Madre de Dios, Puno y Tacna, con núcleos densos en La Rinconada y Tambopata. Es la ruta principal para el tráfico

transfronterizo con Brasil y Bolivia (ingreso de mercurio de contrabando) y la exportación de oro ilícito.

5. **Corredor de la Región Natural Yunga (Sur Medio):** Abarca localidades costeras y de yunga en Ica y Arequipa (Nazca, Palpa, Chala, Camaná, Caravelí). Opera como el inmenso núcleo de procesamiento químico y de blanqueo comercial; aquí se ubican cientos de plantas que reciben el mineral bruto de todo el país y lo procesan para exportación.

### Ranking de Nivel de Amenaza por Departamentos, Provincias y Cuencas

[38]

La irrupción de enclaves ilegales permite estructurar un ranking de los territorios que sufren el mayor impacto y desestabilización a nivel nacional:

| Posición de Alerta | Departamento | Provincias y Distritos Críticos | Principales Ecosistemas y Zonas Afectadas |
|---|---|---|---|
| **1** | **Madre de Dios** | Tambopata, Manu (distritos de Inambari, Huepetuhe, Laberinto). | Es el foco de mayor devastación ambiental a nivel sudamericano. La ilegalidad ha penetrado la Reserva Nacional Tambopata, el sector "La Pampa", Camanti y Pariamanu, arrasando ecosistemas de bosque primario y humedales amazónicos[18]. |
| **2** | **La Libertad** | Pataz, Otuzco, Sánchez Carrión (Huamachuco). | Representa el nivel más crítico de violencia organizada. La provincia de Pataz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | experimenta tomas de socavones, ataques con explosivos a instalaciones de la gran minería, secuestros y un sicariato descontrolado que triplicó la tasa de homicidios regional[6]. |
| **3** | **Loreto** | Maynas, Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, Datem del Marañón. | Experimenta una colonización fluvial acelerada mediante armadas de dragas. Las cuencas de los ríos Nanay, Napo, Putumayo, Tigre y Pintuyacu enfrentan una destrucción progresiva de su biomasa y calidad de agua[38]. |
| **4** | **Puno** | San Antonio de Putina, Carabaya, Sandia. | Concentra la minería de oro glaciar y de montaña en enclaves como Ananea y La Rinconada, caracterizados por la trata de personas, prostitución infantil y la explotación laboral bajo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | condiciones infrahumanas extrema[38]. |
| **5** | **Amazonas** | Condorcanqui (Nieva, Río Santiago, Cenepa). | Fuerte penetración territorial en comunidades nativas awajún y wampís. Extracción aluvial agresiva con dragas pesadas provenientes de otros frentes de selva, causando divisiones profundas en las estructuras indígenas[43]. |
| **6** | **Huánuco** | Puerto Inca. | Actúa como un nudo logístico donde confluyen la minería aurífera ilegal en ríos (Pachitea, Yuyapichis), pistas de aterrizaje clandestinas para el narcotráfico y tala de maderas finas[18]. |
| **7** | **Arequipa e Ica** | Caravelí, Camaná, Condesuyos (Arequipa) / Nazca, Palpa (Ica). | Los valles actúan como polos de atracción y procesamiento industrial clandestino o amparado de manera fraudulenta, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | recibiendo el transporte del oro crudo a gran escala[4]. |

## 6.2. La Magnitud del Colapso Ambiental y Social

El daño ecológico provocado por el avance minero ilegal resulta catastrófico, superando la capacidad de resiliencia de la Amazonía. De acuerdo a reportes consolidados por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la minería aurífera de pequeña escala ha deforestado de forma histórica más de 135,000 hectáreas de bosque tropical primario únicamente en el departamento de Madre de Dios, lo que representa un abrumador 97.5% de la deforestación minera a nivel nacional[57]. Las dinámicas de destrucción son vertiginosas: tan solo en el periodo comprendido entre 2021 y 2023, la minería ilegal y los frentes informales arrasaron cerca de 23,000 hectáreas en el corredor sur[58]. Operativos militares de gran escala como la "Operación Mercurio" en 2019 lograron contener momentáneamente el avance en la zona de La Pampa, pero provocaron un "efecto globo", desplazando a los mineros ilegales hacia nuevas áreas vírgenes como Pariamanu, Camanti y el interior de la Reserva Nacional Tambopata[60]. Recientemente, el MAAP posicionó al Perú como el quinto país a nivel panamazónico con mayor deforestación por minería, alertando que un tercio de este daño ocurre flagrantemente dentro de áreas de conservación y reservas indígenas[58].

La crisis ambiental se profundiza con la utilización indiscriminada e ilegal de insumos químicos altamente tóxicos. El mercurio, utilizado en el proceso de amalgama del oro, y el cianuro, empleado en procesos artesanales de lixiviación, son vertidos diariamente a los cauces de los ríos[38]. Un informe crítico advierte que la supervisión estatal en materia ambiental por parte de los Gobiernos Regionales se encuentra en un estado de colapso absoluto: 20 de las regiones del país (incluyendo zonas de desastre como Madre de Dios y Loreto) reportaron cero acciones de control para la reducción progresiva del uso del mercurio, exponiendo una inacción institucional que condena a las comunidades nativas colindantes a la intoxicación crónica por metales pesados[12].

Desde la perspectiva socioeconómica, las zonas de operación ilegal se han convertido en enclaves del crimen organizado y la explotación humana. Casos documentados en campamentos aislados revelan un incremento brutal en los índices de trabajo infantil; menores de edad son forzados a manipular piedras en molinos precarios ("quimbaletes") saturados de mercurio, mientras que niñas adolescentes son víctimas sistemáticas de redes de trata de personas y explotación sexual comercial[13]. Asimismo, la irrupción de organizaciones armadas y el lavado de activos derivado de la minería ilegal resulta alarmante. Únicamente en el departamento de Loreto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró un reporte relacionado con este delito precedente por un monto inusitado de US$ 159 millones, evidenciando la sofisticada estructura financiera que sostiene y encubre estas operaciones[52].

# 7. El Fraude Estructural: Instrumentalización del REINFO por la Economía Criminal

La frontera divisoria entre la informalidad amparada por la ley y la ilegalidad criminal es, en la práctica operativa nacional, altamente porosa e inexistente. Existe evidencia abrumadora de que poderosas organizaciones delictivas transnacionales han aprendido a Instrumentalizar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como una herramienta legal, convirtiéndolo en una verdadera "alfombra roja" hacia la impunidad comercial y el blanqueo de capitales[8].

El mecanismo de fraude estructural obedece a una compleja arquitectura logística. Una organización criminal financia y ejecuta la extracción masiva de oro dentro de una zona estrictamente prohibida (por ejemplo, operando dragas fluviales en el río Nanay o invadiendo mediante asaltos armados las galerías subterráneas de la mina formal Poderosa en Pataz)[55]. El mineral extraído y robado es cargado en volquetes, los cuales transitan libremente por las carreteras nacionales portando guías de remisión amparadas bajo el Registro Único de Contribuyente (RUC) de un individuo o entidad que posee un estado "vigente" en el padrón del REINFO[36]. De este modo, los cargamentos arriban a las grandes plantas procesadoras de beneficio ubicadas en los corredores costeros de Ica y Arequipa (Chala, Nazca), donde el "oro manchado" de sangre y deforestación es adquirido formalmente por la planta bajo la presunción legal de que proviene de una operación en vías de formalización. Una vez fundido y consolidado, el oro pierde su origen ilícito y es insertado sin impedimentos en el circuito de exportación del mercado financiero global[4].

Esta dinámica revela que miles de registros vigentes en el REINFO operan en la actualidad como meras "empresas fachada" o entidades "cascarón". Operadores inescrupulosos que no extraen un solo gramo de mineral de sus concesiones lucran sistemáticamente vendiendo facturas comerciales y prestando su cobertura legal para blanquear el flujo productivo de las mafias[65]. La debilidad fiscalizadora del Estado, la pasividad cómplice de las autoridades aduaneras, y el letargo administrativo de los gobiernos regionales facilitan un entorno de fraude sistemático e impune.

Este poder económico de las redes ilícitas ha comenzado a escalar agresivamente hacia las más altas esferas de decisión política del país, buscando perpetuar el status quo legislativo que los protege. Una exhaustiva investigación de cara a las elecciones generales peruanas de 2026 expuso que al menos 55 candidatos que postulan para ocupar escaños en la nueva Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados se encuentran directamente vinculados a procesos de formalización, siendo titulares de registros REINFO en estatus vigentes, suspendidos o incluso excluidos[68]. Esta infiltración política directa garantiza que existan intereses creados y cabildeo activo desde el interior del Poder Legislativo para fomentar la continuidad de normativas de excepción, bloquear iniciativas de interdicción severa, y paralizar las acciones de supervisión de entidades técnicas como el OSINERGMIN y el OEFA sobre las actividades auríferas de pequeña escala.

# 8. Marco Legislativo Reciente: La Ley 32537 y la Transición a la Futura Ley MAPE

Las intensas tensiones políticas, la presión social de los gremios mineros informales (quienes exigían la reincorporación de los más de 50,000 excluidos) y el rechazo de entidades técnicas y organizaciones ambientales frente al avance de la criminalidad, desencadenaron a finales del año 2025 un crítico debate legislativo en torno al fin del REINFO. El desenlace de esta pugna política fue la promulgación de la **Ley N° 32537**, una norma que impuso la quinta ampliación sucesiva del proceso de formalización minera, extendiendo la vigencia del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026[41].

Si bien el Congreso de la República concedió la prórroga temporal deseada por el sector informal, el texto final ratificado incorporó modificaciones sustantivas exigidas por el Poder Ejecutivo que buscan establecer mecanismos de trazabilidad, sinceramiento de datos e incremento de control laboral, marcando el fin de la desregulación absoluta[8].

## Las Innovaciones Clave del Nuevo Entramado Normativo

La Ley 32537 y sus reglamentos conexos establecen un camino crítico de obligaciones para transitar de manera ordenada hacia la promulgación de la esperada Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) en los próximos años. Las disposiciones técnicas y mandatos de esta ampliación incluyen[20]:

1. **Ejecución del Censo Nacional de la MAPE:** Representa el mandato más trascendental. Se otorga un plazo no mayor a doce meses para que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en coordinación técnica con el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), levante el primer censo nacional focalizado en la pequeña minería. Esta acción permitirá dimensionar con exactitud meridiana el número de operadores reales, la ubicación territorial de las explotaciones, los métodos de extracción y las condiciones operativas, sentando la línea base técnica para la redacción de la futura Ley MAPE[72].
2. **Sinceramiento Georreferenciado Obligatorio:** Se impone a todos los titulares con inscripción vigente en el REINFO un plazo perentorio de 120 días calendario (hasta abril de 2026) para realizar un "sinceramiento obligatorio" de la ubicación exacta donde desarrollan sus actividades. Este procedimiento exigirá cargar coordenadas poligonales comprobables a través de la plataforma virtual Ventanilla Única de Formalización Minera, con el fin de identificar superposiciones ficticias y descartar empresas fantasma[20].
3. **Transferencia de Competencias Documentales:** Para revertir la histórica fragmentación y lentitud del proceso a cargo de los gobiernos subnacionales, la ley ordena que los Gobiernos Regionales transfieran la totalidad de su acervo documentario (expedientes físicos y digitales) hacia el MINEM en un plazo de 60 días, centralizando el comando, control y rectoría de la formalización en el Ministerio de Energía y Minas[20].
4. **Fiscalización Laboral Inmediata:** La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

(SUNAFIL) recibe el mandato expreso de emitir directivas reglamentarias para iniciar acciones de verificación en campo. El objetivo es comprobar que los titulares del REINFO que contratan peones y personal operativo cumplan con la obligación de incorporarlos en las planillas formales, combatiendo la extrema precariedad laboral y las prácticas de explotación soterrada en el sector informal[20].

5. **Responsabilidad Extendida del Adquirente y Nuevo Régimen Tributario:** La norma responsabiliza fuertemente al eslabón comercial (las plantas de beneficio). Se exige a los compradores verificar de manera estricta el origen lícito del mineral adquirido a sus proveedores. Paralelamente, el Poder Ejecutivo asume la obligación de presentar un proyecto de ley formulando un régimen excepcional de tributación diseñado específicamente para las realidades operativas y financieras de la pequeña minería y minería artesanal[72].

A pesar de estas innovaciones procedimentales introducidas por la Ley 32537, las organizaciones de la sociedad civil, observatorios ambientales e institutos económicos independientes han criticado fuertemente que la ampliación del plazo se aprobó de forma expeditiva y bajo intensa presión, sin que el Congreso presentara un balance exhaustivo previo ni evaluara las consecuencias devastadoras de perpetuar un régimen de excepción que, en su diseño actual, no ha logrado reducir los incentivos estructurales hacia la ilegalidad ni frenar la escalada de violencia en territorios clave[8].

# 9. Conclusiones y Balance General del Ecosistema de Formalización (REINFO)

La política de formalización minera peruana, materializada en la creación y administración del REINFO desde el año 2012, constituye uno de los experimentos de ordenamiento de economía extractiva más complejos y socialmente críticos de la historia republicana del país. El análisis técnico, económico y territorial expuesto a lo largo de este informe permite articular un balance matizado sobre los impactos institucionales de esta herramienta.

## Aspectos Positivos de la Estrategia de Formalización

- **Visibilización y Registro Histórico Inicial:** El REINFO representó el primer esfuerzo institucional masivo del Estado por reconocer una realidad socioeconómica insoslayable: la existencia de cientos de miles de peruanos dependientes de la economía minera de subsistencia y pequeña escala. El padrón logró consolidar un censo basal superior a los 87,000 registros históricos, otorgando visibilidad y una primera identidad administrativa a actores que operaban en total opacidad y abandono institucional[1].
- **Establecimiento de Parámetros Técnicos y Ambientales:** Aunque en la práctica su cumplimiento ha sido deficiente, el modelo obligó a internalizar conceptualmente la necesidad de instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM) entre los operadores artesanales. Introdujo obligaciones relacionadas con la prevención de accidentes, el manejo de sustancias químicas, y el cese de operaciones en áreas protegidas para

aquellos que deseaban genuinamente evitar la interdicción[43].

- **Señal de Autoridad mediante la Depuración Administrativa:** Las decisiones rectoras tomadas por el MINEM durante 2025, que derivaron en la cancelación y exclusión en firme de más de 50,565 registros inactivos y crónicamente incumplidores, marcan un punto de inflexión muy positivo. Reflejan una incipiente pero necesaria voluntad política para purgar el sistema del abuso oportunista y enfocar los esfuerzos de promoción y asistencia técnica exclusivamente sobre los poco más de 31,000 mineros que han evidenciado un interés real en transitar hacia la regularidad[44].
- **Ordenamiento de Corto Plazo hacia la Ley MAPE:** La promulgación de la Ley 32537, si bien extendió los plazos excepcionales, ha introducido variables positivas determinantes, fundamentalmente el levantamiento inminente de un Censo Nacional de Minería Artesanal. Al amarrar la finalización del REINFO a la aprobación de una arquitectura legislativa integral (Ley MAPE) fundamentada en data censal objetiva, se estructuran las bases para desmantelar finalmente el régimen de improvisación transitoria que rigió durante los últimos trece años[72].

## Aspectos Negativos y Vulnerabilidades Estructurales

- **Institucionalización de la Impunidad e Inestabilidad Jurídica:** Lejos de cumplir su objetivo originario como un mecanismo de tránsito rápido de 24 meses, el REINFO ha degenerado, mediante constantes cabildeos y presiones parlamentarias, en un escudo de impunidad permanente. Las sistemáticas prórrogas legislativas desvirtuaron la política pública, otorgando a miles de infractores un blindaje legal frente a la fiscalización, la paralización de faenas o la interdicción, sin que se les obligara materialmente a mejorar sus estándares de mitigación de daños, formalizar a su mano de obra o cumplir con deberes tributarios sustanciales[8].
- **Fractura Originaria en la Propiedad del Suelo:** El diseño estructural del proceso de formalización adolece de un error fundamental que bloquea su viabilidad práctica: la habilitación de operadores informales en zonas donde no detentan titularidad del derecho minero. Al encontrarse más del 90% de los inscritos trabajando en concesiones adjudicadas a corporaciones formales o terceros, la ley los condena a negociar contratos de cesión o explotación altamente asimétricos y abusivos. Ante el estancamiento de estas negociaciones privadas, la respuesta de las mafias mineras ha sido la agresión violenta y el despojo armado de los yacimientos, dinamitando el propósito pacificador de la norma[1].
- **Colapso Administrativo de la Fiscalización Regional:** El esquema de transferencia de competencias ambientales y de control a los Gobiernos Regionales ha fracasado operativamente. Las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas adolecen de un profundo déficit crónico de presupuesto operativo, carecen de equipamiento laboratorial, carecen de personal técnico idóneo para supervisar vastos territorios selváticos y andinos, y son frecuentemente permeables a la cooptación y corrupción por

parte de actores económicos locales de poder[4].

- **Instrumentalización Sistémica para el Blanqueo de Economía Criminal:** La externalidad negativa más crítica que deja el REINFO es su flagrante instrumentalización por el crimen transnacional. Al permitir la libre movilización de insumos y la comercialización impune de mineral sin que exista una plataforma tecnológica infalible de trazabilidad volumétrica in situ, el padrón activo sirve como herramienta perfecta de lavado para la minería aurífera ilegal. El amparo registral de unos pocos facilita la inserción de miles de kilos de oro —proveniente de la deforestación de reservas nacionales y extorsión criminal— hacia las plantas procesadoras de la costa y, posteriormente, a los mercados internacionales, subvencionando y empoderando económicamente a redes ilícitas que amenazan la gobernabilidad democrática del Perú[36].

## Obras citadas


1. Notas sobre minería formal, informal e ilegal - DESCO, https://www.desco.org.pe/recursos/site/files/NOTICIA/676/Expo_Humberto_Campod%C3%B3nico_may25.pdf
2. Las regiones, las grandes protagonistas de la producción minera nacional - Desde Adentro, https://www.desdeadentro.pe/2026/03/las-regiones-las-grandes-protagonistas-de-la-produccion-minera-nacional/
3. Empresas y regiones que concentran la producción minera en Perú - Diario Correo, https://diariocorreo.pe/peru/ica-empresas-y-regiones-que-concentran-la-produccion-minera-en-el-peru-noticia/
4. La Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y las organizaciones criminales transnacionales en - DESCO, https://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/1609/08_Dante_Vera_PHj24.pdf
5. ¡NO A LA EXTENSIÓN DEL REINFO! - ComexPerú, https://www.comexperu.org.pe/articulo/no-a-la-extension-del-reinfo
6. La Libertad: Las denuncias por minería ilegal por cada cien mil habitantes triplicaron el promedio nacional en 2025 - Infobae, https://www.infobae.com/peru/2026/06/05/la-libertad-las-denuncias-por-mineria-ilegal-por-cada-cien-mil-habitantes-triplicaron-el-promedio-nacional-en-2025/
7. Descubre el más reciente mapa del potencial aurífero peruano 2025 - Fidel Sánchez Alayo, https://fidelsanchezalayo.com/mapa-del-potencial-aurifero-peruano-2025/
8. Reinfo: Congreso aprueba en media hora ampliación del registro que beneficia a la minería ilegal - Convoca.pe, https://convoca.pe/agenda-propia/reinfo-congreso-aprueba-en-media-hora-ampliacion-del-registro-que-beneficia-la
9. ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ DEFINICIONES,

https://www.ramosdavila.pe/media/Leer-documento-del-MINEM.pdf
10. El Proceso de Formalización Minera Integral en Perú - CEPAL, https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/3.-_peru.pdf
11. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO - minería, https://dremayacucho.gob.pe/wp-content/uploads/2026/03/RDR-04-2026-GRA.pdf
12. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/08/Informe-Defensorial-234-2025-Supervisi%C3%B3n-a-las-funciones-de-las-DREM-y-GREM-en-la-gesti%C3%B3n-de-la-MAPE.pdf
13. El desafío de la formalización minera en el Perú: evaluación de los incentivos y resultados - Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9650436.pdf
14. Minería Artesanal y a Pequeña Escala en el Perú: la formalización que nunca llega, https://dar.org.pe/mineria-artesanal-y-a-pequena-escala-en-el-peru-la-formalizacion-que-nunca-llega/
15. Estudio para el mapeo de procesos del Registro Integral de Formalización Minera - REINFO - IIMP, https://iimp.org.pe/archivos/publicaciones/Estudio_REINFO_completo.pdf
16. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00017-2023-AI.pdf
17. MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA INSCRIPCIÓN DEL REINFO - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), https://spda.org.pe/wp-content/uploads/2024/04/BRIEF_AMPLIACION-REINFO_SPDA_compressed-1.pdf
18. TODOS LAS REGIONES AMAZÓNICAS DEL PERÚ SON AFECTADAS POR LA MINERÍA ILEGAL, https://fcds.org.pe/wp-content/uploads/2024/07/infografia_mineria_ilegal_esp.pdf
19. análisis técnico legal del predictamen recaído en los proyectos de - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2025/07/analisis_normativoMAPE080725.pdf
20. Equipo de Derecho Ambiental – EDERA, https://conexionambiental.pe/wp-content/uploads/2026/03/Edera-REV.-AMBIENTAL-NA%C2%B0-1-WEB.pdf
21. La Minería Ilegal e Informal en los Planes de Gobierno 2026-2031: propuestas desde el Observatorio de Minería, https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/wp-content/uploads/2026/03/Mineria-y-planes-de-gobierno-v1-INTERIORES-.pdf
22. Guía de Inversión en Minería y Metales del Perú 2025/2026 - EY, https://www.ey.com/es_pe/insights/mining-metals/guia-inversion-minera-peru
23. MINEM: Producción minera nacional registra importante crecimiento en el primer mes del año 2026 - Noticias - Ministerio de Energía y Minas, https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/1374588-minem-produccion-minera-nacional-registra-importante-crecimiento-en-el-primer-mes-del-ano-2026
24. BOLETIN-AMP-DIC-2025.pdf - CooperAcción, https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2025/12/BOLETIN-AMP-DIC-2025.pdf
25. Las 10 principales minas en el Perú en 2026, https://indutexperu.com/principales-

minas-en-el-peru/
26. ECONOMÍA Y MINERÍA - CooperAcción, https://cooperaccion.org.pe/economia-y-mineria-33/
27. Economía, Finanzas y Política - EVOLUCIÓN MINERA PERÚ, https://www.evolucionmineraperu.com/economia-finanzas-y-politica
28. Minem anuncia que ocho proyectos mineros se ejecutarán este año por US$ 7.619 millones en 4 regiones del Perú - La República, https://larepublica.pe/economia/2026/01/08/minem-anuncia-que-ocho-proyectos-mineros-se-ejecutaran-este-ano-por-us-7619-millones-en-4-regiones-del-peru-atmp-162184
29. Canon minero y distribución de ingresos en el Perú - DESCO, https://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/4/cap03.pdf
30. MINEM: MÁS DE S/ 9936 MILLONES RECIBIERON LOS DEPARTAMENTOS AL CIERRE DE 2025 PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD MINERA, https://www.rcrperu.com/minem-mas-de-s-9936-millones-recibieron-los-departamentos-al-cierre-de-2025-producto-de-la-actividad-minera/
31. El distrito del Perú que recibe más dinero por canon minero: no está en Arequipa ni en Moquegua | Economía | La República, https://larepublica.pe/economia/2024/01/12/el-distrito-del-peru-que-recibe-mas-dinero-por-canon-minero-no-esta-en-arequipa-ni-en-moquega-evat-420588
32. Este es el distrito del Perú que recibe más dinero por canon minero: no está en Arequipa ni en Moquegua - Revista Minería & Energía, https://mineriaenergia.com/este-es-el-distrito-del-peru-que-recibe-mas-dinero-por-canon-minero-no-esta-en-arequipa-ni-en-moquegua/
33. Megantoni, uno de los distritos con más canon del Perú, enfrenta retos para cerrar brechas sociales - Revista ProActivo, https://proactivo.com.pe/megantoni-uno-de-los-distritos-con-mas-canon-del-peru-enfrenta-retos-para-cerrar-brechas-sociales/
34. Localidades que más canon minero recibieron votaron por Perú Libre, https://propuestaciudadana.org.pe/comunicaciones/localidades-que-mas-canon-minero-recibieron-votaron-por-peru-libre/
35. Reporte de Conflictos Sociales N.° 241 - Defensoria del Pueblo, https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/04/ReporteConflictos_marzo2024.pdf
36. Minería ilegal e informal: operaciones multimillonarias que se despliegan en todo el país -, https://www.dipromin.com/noticias/mineria/mineria-ilegal-e-informal-operaciones-multimillonarias-que-se-despliegan-en-todo-el-pais/
37. DIRECTOR DE MINEM PLANTEA CREAR BANCO MINERO, REALIZAR CENSO NACIONAL E IMPULSAR LEY MAPE - Red de Comunicación Regional, https://www.rcrperu.com/director-de-minem-plantea-crear-banco-minero-realizar-censo-nacional-e-impulsar-ley-mape/
38. Minería ilegal en el Perú - Wikipedia, la enciclopedia libre,

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_ilegal_en_el_Per%C3%BA
39. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Escuela de Posgrado - Tesis PUCP, https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/fd2a197a-fd7f-4a66-8a00-d7999f933d6f/download
40. Ley que modifica el plazo de inscripción de personas naturales o jurídicas del segmento de pequeña Minería y Minería Artesanal en el registro integral de formalización Minera - Reinfo - Archivo Digital de la Legislación del Perú, https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05706-20200706.pdf
41. Un censo minero y más: las medidas incluidas en la quinta ampliación del Reinfo y su impacto | EL COMERCIO PERÚ, https://elcomercio.pe/politica/gobierno/un-censo-minero-y-mas-las-medidas-incluidas-en-la-quinta-ampliacion-del-reinfo-y-su-impacto-noticia/
42. Formalización minera: Arequipa, Puno y Madre de Dios tienen la mayor cantidad de mineros inscritos suspendidos - Vigilante.pe, https://vigilante.pe/2023/05/23/formalizacion-minera-arequipa-puno-y-madre-de-dios-tienen-la-mayor-cantidad-de-mineros-inscritos-suspendidos/
43. MINERÍA ILEGAL EN LA AMAZONÍA PERUANA - FCDS Perú, https://fcds.org.pe/wp-content/uploads/2024/07/Resumen_Ejecutivo_informe_mineria_compressed-1.pdf
44. MINEM depura el Reinfo: más de 50.000 mineros quedan fuera y solo 31.000 seguirán el camino hacia la formalización | hnews - La República, https://larepublica.pe/economia/2025/07/04/minem-depura-el-reinfo-mas-de-50000-mineros-quedan-fuera-y-solo-31000-seguiran-el-camino-hacia-la-formalizacion-hnews-316712
45. REINFO: 50,000 miners were not excluded and their return would be UNCONSTITUTIONAL, according ... - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=OZMUNOs6MP8
46. Es falso que existan 80,000 inscritos en el Reinfo, como afirmó el candidato Ronald Atencio, https://perucheck.pe/articles/verificadas/venceremos/2026/02/11/es-falso-que-existan-80000-inscritos-en-el-reinfo-como-afirmo-el-candidato-ronald-atencio-533093
47. Las 12 regiones con mayor mineros informales del Perú - Mining Press, https://miningpress.com/nota/353130/las-12-regiones-con-mayor-mineros-informales-del-peru
48. Recuadro 4 MINERÍA Y BIENESTAR LOCAL: IMPACTOS DIFERENCIADOS DE LA ACTIVIDAD FORMAL E INFORMAL SOBRE EL GASTO DE LOS HOGARES Es - BCRP, https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2026/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2026-recuadro-04.pdf
49. Más de 50 mil mineros con Reinfo suspendido fueron excluidos del proceso de formalización - Revista Minería, https://revistamineria.com.pe/actualidad/mas-

de-50-mil-mineros-con-reinfo-suspendido-fueron-excluidos-del-proceso-de-formalizacion
50. La Minería Artesanal e Informal en el Perú - International Institute for Environment and Development (IIED), https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G00731.pdf
51. Perú: minería ilegal se extiende a cinco regiones y más de 20 ríos de la Amazonía, https://es.mongabay.com/2023/08/peru-mineria-ilegal-se-extiende-regiones-rios-amazonia/
52. MINERÍA ILEGAL EN LA AMAZONÍA PERUANA - FCDS Perú, https://fcds.org.pe/wp-content/uploads/2024/07/Informe_mineria_Completo.pdf
53. la minería - no formal - Capital Humano y Social, http://chs-peru.com/pdf/VF-MINERIA-NO-FORMAL-LIBRO.pdf
54. MAAP #233: Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana, https://www.maapprogram.org/es/mineria-oro-peru-2025/
55. Provincia de Pataz - Wikipedia, la enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pataz
56. Oro Sombra La expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay, con énfasis en, https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2025/10/Cartilla-Oro-Sombra-La-expansion-de-la-mineria-ilegal_VF-1_PARA-REDES.pdf
57. MAAP #233: Current situation of gold mining in the Peruvian Amazon, https://www.maapprogram.org/gold-mining-peru-amazon/
58. En 2024: Perú fue el quinto país amazónico con mayor deforestación por minería aurífera, https://www.actualidadambiental.pe/peru-quinto-pais-amazonico-deforestacion-mineria/
59. Perú: deforestación por minería en Madre de Dios supera las 23 mil hectáreas en los últimos tres años - Mongabay Latam, https://es.mongabay.com/2023/11/peru-deforestacion-mineria-madre-de-dios-estudio/
60. MAAP #241: Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur), https://www.maapprogram.org/es/peru-mining-tambopata/
61. MAAP #195: Deforestación minera en la Amazonía peruana sur en 2023, https://www.maapprogram.org/es/deforestacion-minera-2023-peru/
62. MAAP #121: Reducción de Minería Ilegal en la Amazonía Peruana Sur - SINIA, https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-puno/archivos/public/docs/mineria-peru-2020_1.pdf
63. Nuevo estudio identifica 49 zonas afectadas por la minería ilegal en la Amazonía, https://es.mongabay.com/2023/11/zonas-afectadas-por-mineria-ilegal-en-amazonia/
64. IILEGAL E INFORMAL - BCRP, https://www.bcrp.gob.pe/docs/publicaciones/revista-moneda/moneda-205/moneda-205-18.pdf
65. Ley promulgada: Reinfo ampliado hasta 2026 #PDFRPP | ENTREVISTA - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=clIDzXLLdNA

66. Más de 200 'pequeños mineros' tienen al menos diez operaciones inscritas en el Reinfo, https://elcomercio.pe/peru/mineria-mas-de-200-pequenos-mineros-tienen-al-menos-diez-operaciones-inscritas-en-el-reinfo-registro-integral-de-formalizacion-minera-ruc-reinfo-mineria-formal-artesanal-e-ilegal-noticia/
67. Perú: 88 congresistas que van a la reelección apoyaron leyes a favor de la minería ilegal, https://congrezoo.pe/alerta-parlamentaria/2026/04/07/peru-88-congresistas-que-van-a-la-reeleccion-apoyaron-leyes-a-favor-de-la-mineria-ilegal/
68. Elecciones 2026: 55 candidatos vinculados al Reinfo aspiran a senadores y diputados, https://congrezoo.pe/fauna-electoral/2026/01/20/elecciones-2026-lista-de-candidatos-vinculados-al-reinfo-mineria/
69. Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo - Infobae, https://www.infobae.com/peru/2025/12/05/congreso-aprueba-ampliacion-del-reinfo-hasta-2026-parlamento-redujo-plazo-inicial-tras-criticas-y-objeciones-del-ejecutivo/
70. Se posterga formalización de la pequeña minería en Perú - El Comercio, https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/peru-promulga-controvertida-ley-prorroga-formalizacion-pequena-mineria/
71. Gobierno ordena censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal - Diario Correo, https://diariocorreo.pe/peru/ejecutivo-dispone-censo-nacional-de-la-mineria-artesanal-y-pequena-mineria-noticia/
72. Amplían el plazo del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026 - Cuatrecasas, https://www.cuatrecasas.com/es/latam/publico/art/reinfo-amplian-plazo-2026
73. Gobierno alista censo nacional de mineros - Caretas, https://caretas.pe/politica/gobierno-alista-censo-nacional-de-mineros/
74. Reinfo: Gobierno de Jerí elaborará Censo Nacional de la minería artesanal y pequeña minería en un plazo de 6 meses - La República, https://larepublica.pe/politica/2025/12/28/reinfo-gobierno-de-jeri-elaborara-censo-nacional-de-la-mineria-artesanal-y-pequena-mineria-en-un-plazo-de-6-meses-hnews-1223180
75. Modificación Ley de Formalización Minera | PDF | Minería | Regulación - Scribd, https://es.scribd.com/document/981272452/Ley-32537-LPDerecho
76. Ampliación del REINFO, un gran reto para 2026 y 2027 - CONADEMI, https://conademi.pe/ley-32537-ampliacion-del-reinfo-un-gran-reto-para-el-2026-y-2027/
77. Ley 32537 amplía hasta 2026 la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú - Especiales La República, https://especial.larepublica.pe/accion-minera/mineria-y-economia/2025/12/26/ley-32537-amplia-hasta-2026-la-formalizacion-de-la-pequena-mineria-y-mineria-artesanal-en-el-peru-662636
78. Informe Reinfo al Congreso para Decano - Carrera de Derecho | Universidad Científica del Sur, https://clac.cientifica.edu.pe/wp-

content/uploads/2025/12/Informe-Reinfo-al-Congreso_compressed.pdf